

Nr. 84 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an das Reichsbank-Direktorium. 5. Mai 1936

R 2/18569, unfol. Durchschlag

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Vermögensanlage in der Reichsversicherung. Auf die Schreiben vom 29. November 1935 – Nr. II 18073 –¹ und vom 17. April 1936 – Nr. II 19776 –².

Zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen nehme ich wie folgt Stellung:

1. Überwiegende Anlage der Überschüsse der Reichsversicherung in Forderungen gegen das Reich.

Ihrer Auffassung, daß alle verfügbaren Geldkapitalien, namentlich die Vermögensbestände der Reichsversicherung, möglichst umfassend für die vordringlichen Bedürfnisse des Reichs nutzbar gemacht werden müssen, stimme ich zu. Durch mein Einwirken haben die Versicherungsträger, soweit sie in hervorragendem Maße Vermögensbildner sind, in der letzten Zeit ihre Überschüsse überwiegend in Forderungen gegen das Reich angelegt.

Es handelt sich hierbei vor allem um die *Träger der Invalidenversicherung* (Landesversicherungsanstalten) und die *Reichsversicherungsanstalt für Angestellte*.

Die Träger der *Invalidenversicherung* haben von dem im Jahre 1935 erzielten Überschuß von 220 Millionen RM fast 160 Millionen RM in Wertpapieren des Reichs angelegt. Für das Jahr 1936 kann die Invalidenversicherung mit einem Überschuß von 170 bis 180 Millionen RM rechnen; sie wird nach einer Vereinbarung mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen hiervon 90 Millionen RM in Wertpapieren des Reichs anlegen. Ende März 1936 hatten die Träger der Invalidenversicherung in Forderungen nach § 26 Abs. 1 Nr. 1³, § 27 f Reichsversicherungsordnung⁴ rund 418 Millionen RM angelegt, das sind entsprechend der auf Grund von § 27 f Reichsversicherungsordnung erlassenen Bekanntmachung vom 14. Juli 1923 (RGBl. I S. 646)⁵ rund 25 v. H. des Vermögens. Hiervon entfielen auf Forderungen gegen das Reich unmittelbar (nur Wertpapiere) 335 Millionen RM (rd. 20 v. H. des Vermögens), auf Reichsbahn-Vorzugsaktien⁶, die überwiegend vom Reich erworben sind und deshalb ebenfalls unter die genannten Vorschriften fallen, 11 Millionen RM (0,6 v. H.) auf Forderungen gegen Länder 71 Millionen RM (rd. 4 v. H.) sowie auf Forderungen gegen eine Kreditanstalt des Reichs oder eines Landes 1,7 Millionen RM (0,1 v. H.).

Die *Reichsversicherungsanstalt für Angestellte* hat bei einem Überschuß von 236 Millionen RM ihr beim Reiche angelegtes Wertpapiervermögen im Jahre 1935 um über 120 Millionen RM gesteigert.

¹ S. Dok. Nr. 71 Anm. 2.

² Dok. Nr. 71.

³ § 26 (1) Nr. 1 RVO: „Das Vermögen muß verzinslich und, soweit Anlagemöglichkeit vorhanden ist, auch wertbeständig angelegt werden. Die Anlage kann erfolgen: – 1. in verbrieften Forderungen gegen das Reich oder ein Land oder gegen eine Kreditanstalt des Reichs oder eines Landes sowie in Forderungen, die in das Schuldbuch des Reichs oder eines Landes eingetragen sind.“

⁴ S. Dok. Nr. 71 Anm. 5.

⁵ Die Bekanntmachung lautete: „Das Vermögen ist bis zu einem Viertel in verbrieften Forderungen gegen das Reich oder ein Land oder gegen eine Kreditanstalt des Reichs oder eines Landes sowie in Forderungen, die in das Schuldbuch des Reichs oder eines Landes eingetragen sind, anzulegen. – Solange die Versicherungsträger noch nicht ein Viertel ihres Vermögens nach Abs. 1 angelegt haben, müssen sie jährlich mindestens 10 vom Hundert ihres Vermögenszuwachses in dieser Weise anlegen. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß, soweit Anlagemöglichkeit vorhanden ist, wertbeständige Anlagen gewählt werden.“

⁶ S. ARH II/2, Nr. 201 Anm. 10.

gert. Außerdem hat die Anstalt 1934/35 rd. 182 Millionen RM Schuldverschreibungen des Umschuldungsverbandes deutscher Gemeinden⁷ vom Reiche erworben. Von diesen kommunalen Schuldverschreibungen hat die Reichsversicherungsanstalt außerdem noch fast 80 Millionen RM auf dem freien Kapitalmarkt erworben. Die Anstalt hat sich bereit erklärt, ihren Gesamtbesitz an diesen Schuldverschreibungen dem Reiche gegen entsprechende Schuldscheine zu überlassen. Im zweiten Halbjahr 1935 ist dieser Umtausch von kommunalen Schuldverschreibungen in Darlehen an das Reich bereits zu einem Betrage von 70 Millionen RM erfolgt; im ersten Vierteljahr 1936 ist ein Umtausch im Ausmaß von 50 Millionen RM durchgeführt worden. Es ist damit zu rechnen, daß im weiteren Verlauf des Jahres 1936 noch weitere große Beträge in der bezeichneten Weise umgetauscht werden. Die Anlagen der Reichsversicherungsanstalt beim Reiche wachsen dadurch sprunghaft an. Sie besaß Ende März 1936 an den im § 205 Abs. 1 Nr. 1, § 211 AVG⁸ genannten Forderungen rd. 1120 Millionen RM, das sind rd. 41 v. H. des Vermögens. Hiervon entfielen auf Wertpapiere des Reichs 292 Millionen RM (rd. 11 v. H. des Vermögens), auf vom Reich übernommene Reichsbahn-Vorzugsaktien 299 Millionen RM (rd. 11 v. H.), auf Darlehen an das Reich 160 Millionen RM (rd. 6 v. H.), auf Wertpapiere der Länder 41 Millionen RM (1,5 v. H.) und auf Darlehen an Länder 218 Millionen RM (rd. 8 v. H.) sowie 110 Millionen RM (4 v. H.) auf Darlehen an Kreditinstitute des Reichs und der Länder (z. B. Öffa, Deutsche Bodenkultur AG, Deutsche Rentenbank-Kreditanstalt, Siedlungsbank⁹ usw.).

Die nach § 26 Abs. 1 Nr. 1, § 27 f RVO, § 205 Abs. 1 Nr. 1, § 211 AVG in den letzten Jahren angelegten Vermögensbestände sind *überwiegend beim Reiche* angelegt worden, während die Vermögensanlagen der Invalidenversicherung bei den *Ländern* unverändert geblieben und diejenigen der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte bei den Ländern sogar etwas gesunken sind.

Außer der Vermögensanlage beim Reiche und den Ländern haben die Träger der beiden Rentenversicherungen durch Hergabe von Hypothekendarlehen und durch Erwerb von Pfandbriefen den *Wohnungsbau* und das *Siedlungswesen*, namentlich zugunsten der von ihnen betreuten Versicherten, gefördert¹⁰. Diese Förderung kann auch in Zukunft nicht unterbleiben. Namentlich der in den letzten Jahren von den Versicherungsträgern aus finanziellen Gründen stark vernachlässigte Arbeiterwohnungsbau bedarf dringend der Unterstützung aus Mitteln der Versicherung¹¹.

Neben der Invaliden- und Angestelltenversicherung kommen die Träger der anderen Reichsversicherungszweige für Neuanlagen von Überschüssen kaum in Betracht. Die Vermögensanlagen der *Krankenversicherung* werden sogar in Auswirkung der Elften Verordnung zum Aufbau der Sozialversicherung (Rücklagen der Krankenversicherung) vom 30. November 1935 (RGBl. I S. 1408) zurückgehen. Die durch diese Verordnung geschaffene gemeinsame Rücklagenverwaltung der Krankenkassen durch die Träger der Gemeinschaftsaufgaben ermöglicht eine Minderung der Rücklagen der Krankenversicherung von jetzt 400 Millionen RM auf 200 Millionen RM. Die Flüssigmachung des Unterschieds von 200 Millionen RM erfolgt allmählich, um den Kapitalmarkt nicht zu beunruhigen. Die Verminderung der Rücklagen hat den Zweck, die frei werdenden Mittel im Interesse der Unternehmer und der Versicherten zu Beitragssenkungen oder zur Vermeidung von Beitragserhö-

⁷ Ausgegeben im Zuge der Umwandlung von kurzfristigen Krediten aus den zwanziger Jahren in solche mit langer Laufzeit; s. ARH II/1, Nr 133 Anm. 8.

⁸ *Angestelltenversicherungsg* vom 28. 5. 1924 (RGBl. I S. 563). § 205 (1) Nr. 1 entsprach wörtlich dem § 26 (1) Nr. 1 RVO (o. Anm. 3). § 211 lautete: „Die Reichsregierung bestimmt den Betrag, bis zu welchem das Vermögen in den im § 205 [Abs. 1] Nr. 1 genannten Forderungen anzulegen ist; dieser Betrag darf jedoch fünfundzwanzig vom Hundert des Vermögens nicht übersteigen.“ Der letzte Halbsatz war durch ÄndVO vom 17. 5. 1934 (RGBl. I S. 419, 436), analog zur Neufassung des § 27f RVO, gestrichen worden.

⁹ Zu den genannten Kreditinstituten nähere Hinweise in ARH II/2, Nr. 273 Anm. 4, 5, 8, 9.

¹⁰ Aktenmaterial hierzu in: R 3901/4749 und 4751; 20914, Bl. 245–255; 20915, Bl. 60–63.

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 42. Mit nicht zur Veröffentlichung bestimmtem RdErl. an die Länderregierungen und preuß. RegPräs. vom 6. 8. 1936 gab der RAM davon Kenntnis, daß die RfA von den Trägern der Invalidenversicherung für 20 Mio RM Reichsanleihe erwerbe. Für diesen Betrag sollte wiederum die Invalidenversicherung Hypotheken für den Arbeiterwohnungsbau bereitstellen, der in den zurückliegenden Jahren aus Mitteln der Rentenversicherung nur unzureichend habe gefördert werden können, und zwar vorzugsweise für Kleinsiedlungen; R 2/18569, unfol. Zum Arbeiterwohnstättenbau im VJP vgl. dann Dok. Nr. 208.

hungen in der Krankenversicherung zu verwenden. An der Anlegung der verbleibenden Rücklagebestände, die überwiegend aus Guthaben bei Sparkassen, Banken und auf dem Postscheckkonto sowie aus Wertpapieren bestehen, wird sich im allgemeinen nichts ändern. Auf besonderen Wunsch des Herrn Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministers und des Herrn Reichskommissars für das Kreditwesen¹² sollen Verlagerungen in der Anlage der Rücklagebestände möglichst unterbleiben, um das deutsche Kreditgebäude nicht zu erschüttern. Deshalb kommt eine Umwandlung der nicht beim Reiche angelegten Rücklagebestände in Forderungen gegen das Reich im allgemeinen nicht in Betracht. Hinzu kommt, daß der überwiegende Teil der Rücklagen in sofort flüssig zu machenden Guthaben angelegt werden muß, damit sie im Falle eines außergewöhnlichen Geldbedarfs unverzüglich freigemacht werden können. Außer den Rücklagen brauchen die Krankenkassen neben ihren Grundstücken nur noch Betriebsmittel, die der Bestreitung des laufenden Bedarfs dienen und den 1 bis 1½fachen durchschnittlichen Monatsbedarf einer Kasse nicht übersteigen sollen. Diese Betriebsmittel haben im allgemeinen aus barem Kassenbestand, Postscheckkonten und vorübergehend kurzfristig angelegten Guthaben zu bestehen, so daß ihre Anlegung in Reichsanleihe oder Reichsschatzanweisungen nicht in Betracht kommt. Ich habe deshalb im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen angeordnet, daß bis zum Erlaß einer neuen Durchführungsverordnung zu § 27 f RVO keine Bedenken dagegen zu erheben sind, wenn die Krankenkassen das von ihnen verwaltete Vermögen – also ohne die von den Trägern der Gemeinschaftsaufgaben verwalteten Rücklagen – nicht bis zu einem Viertel in den § 26 Abs. 1 Nr. 1 RVO genannten Forderungen anlegen. Da überdies Überschüsse in der Krankenversicherung zur Zeit kaum erzielt werden, sondern im Gegenteil erhebliche Fehlbeträge auftreten¹³, kommen Neuanlagen in Forderungen gegen das Reich bei den gemeinsam verwalteten Rücklagen der Krankenversicherung auch dann kaum in Betracht, wenn die eine oder andere Krankenkasse nach § 364 Abs. 2 RVO ihr Rücklageguthaben auffüllen muß¹⁴.

Die *Unfallversicherung* hat außer ihren Betriebsmitteln nur ein verhältnismäßig geringes Vermögen. Ihre Rücklage betrug Ende 1934 rd. 93 Millionen RM, wovon 29 Millionen RM auf Grundstücke (31 v. H. der Gesamtrücklage), 26 Millionen RM auf Reichsanleihe (28 v. H.), 13 Millionen RM auf Hypotheken und Darlehen (14 v. H.), 14 Millionen RM auf Bankguthaben (15 v. H.), 11 Millionen RM auf Provinzialanleihen und Pfandbriefe (12 v. H.) entfielen. Die Rücklagen nehmen nur unbedeutend zu, da die Unfallversicherung fast ausschließlich nach dem reinen Umlageverfahren finanziert wird; so hat sich z. B. die Rücklage der Unfallversicherung von Ende 1929 bis Ende 1934 – also in fünf Jahren – um nur rd. 20 Millionen RM erhöht.

Die *knappschaftliche Pensionsversicherung* kommt für eine erhebliche Neuanlage in Forderungen gegen das Reich ebenfalls kaum in Betracht, da sie wegen ihrer besonderen finanziellen Schwierigkeiten nur mit geringfügigen Überschüssen rechnen kann¹⁵.

Bei dieser Sachlage halte ich es vorläufig nicht für notwendig, die auf Grund der § 27 f RVO, § 211 AVG ergangene Bekanntmachung vom 14. Juli 1923 zu ändern, da die in größerem Umfange neues Vermögen bildenden Versicherungsträger ohnehin veranlaßt werden, den überwiegenden Teil ihrer Überschüsse beim Reiche anzulegen, und zwar in einem Ausmaß, das auch eine angemessene Förderung des Wohnungsbaues und des Siedlungswesens gestattet. Bei diesem Verfahren möchte ich es vorläufig belassen, da es sich durchaus bewährt hat und sich den jeweiligen Bedürfnissen und Möglichkeiten zur Zeit besser anpaßt als eine sofortige Änderung der Bekanntmachung vom 14.

¹² Friedr. Ernst; vgl. ARH II/1, Nr. 38 Anm. 7.

¹³ Bei den gesetzl. Krankenkassen standen im Jahr 1935 Gesamteinnahmen von 1151,6 Mio RM Gesamtausgaben von 1196,9 Mio RM gegenüber; STAT. JB. 1937, S. 435.

¹⁴ § 364 RVO war durch die o. g. 11. VO zum Aufbau der Sozialversicherung neu gefaßt worden. Abs. 2 lautete: „Solange das Rücklagessoll [d. h. mindestens zwei Monatsausgaben der Krankenkasse] nicht vorhanden ist, hat die Kasse zur Auffüllung der Rücklage jährlich mindestens eins vom Hundert des im Voranschlag vorgesehenen Beitragseinnahmesolls abzuführen (Auffüllungssoll), soweit nicht der Träger der Gemeinschaftsaufgaben in besonderen Fällen eine Abweichung gestattet.“

¹⁵ Zur knappschaftl. Pensionsversicherung s. GEYER, Reichsknappschaft, hier Tab. S. 331.

Juli 1923. Eine solche Änderung möchte ich erst vornehmen, sobald die auf Grund des Gesetzes zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Invaliden-, der Angestellten- und der knappschaftlichen Versicherung vom 7. Dezember 1933 (RGBl. I S. 1039) geplante Beitragsübertragung von der Arbeitslosenversicherung auf die Invaliden- und die Angestelltenversicherung durchgeführt ist¹⁶. Dadurch würden die Beitragseinnahmen und entsprechend die Überschüsse in der Invalidenversicherung um jährlich 300 Millionen RM und in der Angestelltenversicherung um fast 200 Millionen RM jährlich steigen. Ich habe dem Herrn Reichsminister der Finanzen und dem Herrn Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister bereits wiederholt vorgeschlagen, die sich aus dieser Beitragsübertragung ergebenden Mehreinnahmen der Reichsversicherung bis auf weiteres restlos in Wertpapieren des Reichs anlegen zu lassen. Eine Einigung über diese Frage konnte aus besonderen Gründen bisher leider noch nicht erzielt werden¹⁷. Sobald dies der Fall ist, werde ich sofort die in der Bekanntmachung vom 14. Juli 1923 genannten Sätze für die Invaliden- und die Angestelltenversicherung beträchtlich erhöhen und dadurch ihren Wünschen entsprechen.

2. *Anlegung der Betriebsmittel der Reichsversicherung bei der Reichsbank in zinstragenden liquiden Werten.*

Bevor ich zu dieser Frage Stellung nehme, bitte ich ergebenst um nähere Mitteilung über die Art dieser Werte und ferner darüber, ob sie den Anlegungsvorschriften der §§ 26 ff. RVO entsprechen.

3. *Zahlungsverkehr der Versicherungsträger über die Giroeinrichtungen der Reichsbank.*

[...] ¹⁸

Der Herr Reichsminister der Finanzen und der Herr Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister haben Abschrift dieses Schreibens erhalten¹⁹.

In Vertretung des Staatssekretärs
Dr. Engel

¹⁶ Zur Sache s. Dok. Nr. 67, zu Anm. 4, 5.

¹⁷ Hierzu Näheres in Dok. Nr. 96 Ziff. a, c.

¹⁸ Tenor: Diesem Verlangen sei bereits weitgehend entsprochen. – Eine im Anschluß durchgeführte Erhebung des Reichsversicherungsamts ergab jedoch, daß noch zahlreiche regionale Verwaltungen der Reichsversicherung eigene Kassenreserven hielten. Der RAM wies diese mit RdErl. vom 26. 8. 1936 deshalb an, soweit möglich „sich des Giroverkehrs der Reichsbank zu bedienen, durch den sich die laufenden Zahlungen ohne nennenswerte eigene Kassenhaltung [...] schnell und frei von Kosten abwickeln“ ließen. R 2/18569.

¹⁹ Zum Fortgang: Das RBkDir. schaltete mit Schreiben vom 25. 7. 1936 den RFM ein: Die Antwort des RAM befriedige keineswegs, es müsse gefordert werden, „die Kapitalneubildung der nächsten Jahre nicht nur möglichst vollständig, sondern auch möglichst bald zur Rüstungsfinanzierung heranzuziehen“. Wenn der RAM 1936 bei einem erwarteten Überschuß von 170–180 Mio RM in der Invalidenversicherung nur 90 Mio in Reichsanleihen anlegen wolle, so sei dies „völlig unzureichend“; R 2/18569, unfol. Das RFM sekundierte diesem Verlangen, erkannte aber doch an, daß ein Teil des Vermögenszuwachses für erststellige Wohnungsbaudarlehen abgezweigt werden müsse, da ohne sie „der Wohnungsbau fast gänzlich stillgelegt werde. Da das bei der herrschenden Wohnungsnot jedoch unerträglich wäre, so würde ein zunehmender Druck entstehen, die ausgefallenen Darlehensmittel der Sozialversicherungsträger durch Reichsmittel (Reichshaushalt) zu ersetzen, was am unerwünschtesten wäre, wohl auch für die Reichsbank!“ Vm. des MR Poerschke vom 17. 8. 1936; ebd. Eine schriftl. Antwort des RFM an das RBkDir. unterblieb; Aktennotiz zum Gesamtvorgang vom 20. 11. 1936 in: R 2501/6518, Bl. 282–284. Noch in einer Ressortbesprechung am 12. 2. 1937 im RAM trat der RFM-Vertreter der Forderung der RBk bei, daß die Sozialversicherungsträger mind. 70% ihres Vermögenszuwachses in Reichspapieren anlegen müßten, räumte aber ein, „daß ein bescheidener Teil [...] weiterhin für den vordringlichen Wohnungsbau (Kleinsiedlung, Volkswohnungen) zur Verfügung gestellt werden muß, da sonst doch hierfür andere Finanzierungsquellen eingesetzt werden, an die sich dann das Reich bei seiner Konsolidierung insoweit nicht wenden könnte“; Vm. des MR Bayrhofer vom 15. 2. 1937; R 2/18569.

Die Erörterungen wurden nach Jahresfrist im Kontext der anstehenden Sanierung der Rentenversicherung wieder aufgenommen; s. Folgeband, Dok. vom 23. 7. 1937. Sie mündeten schließlich in die VO über die *Anlegung des Vermögens der Träger der Reichsversicherung* vom 14. 4. 1938 (RGBl. I S. 398), welche für deren Vermögenszuwächse eine Pflichtenanlage von wenigstens 75% in Reichspapieren festlegte.

Zitierhinweis

Nr. 84 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an das Reichsbank-Direktorium. 5. Mai 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d084>